RESUMÉ — Notářský tarif

196/2001 Sb.

Zdrojové znění: 14. 3. 2025.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Stanoví odměny a náhrady notářů včetně zákonem vymezených úkonů soudního komisaře.

Zásady a nosné koncepty: Určený základ a tarifní úkon, náhrada výdajů a odlišení jednotlivých rolí notáře.

Systematika: Odměna za činnosti, soudní komisař, náhrady a sazebník.

Subjekty a objekty: Notář, účastník, pozůstalost a rozhodující soud.

Postavení v právním systému: Podzákonná ministerská vyhláška. Provádí zákonné zmocnění a nesmí měnit zákonné podmínky nebo založit pravomoc bez opory v zákoně.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Vyhláška č. 196/2001 Sb. navazuje na notářský řád č. 358/1992 Sb. a ZŘS č. 292/2013 Sb. Odměna za veřejnou listinu a odměna z pozůstalostní agendy mají odlišné výpočty.

2. Jádro úpravy — stručné vysvětlení

§ 2–12 a sazebník: Notářská odměna se určuje podle druhu úkonu a příslušné tarifní hodnoty či pevné sazby. U soudního komisaře vychází ze zvláštní pozůstalostní úpravy. Odměna se odděluje od prokázaných či paušálních náhrad; úschova a sepsání listiny nejsou totožné úkony.

3. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

§ 1 — Činnost notáře

(1) Notář vykonává notářskou činnost,1 poskytuje právní pomoc,2 vykonává správu majetku 3 a vykonává jinou činnost4 za odměnu, jejíž výše a způsob jejího určení se řídí ustanoveními této vyhlášky.

§ 2 — Nárok na náhradu

V souvislosti s notářskou činností, poskytováním právní pomoci, výkonem správy majetku a výkonem jiné činnosti má notář nárok na náhradu hotových výdajů a na náhradu za promeškaný čas.

§ 3 — Výše odměny

(1) Výše odměny notáře se stanoví podle sazby odměny za úkon nebo úhrn úkonů notářské činnosti (dále jen "úkon") určené pevnou částkou nebo procentuálně z hodnoty předmětu předmětu úkonu (dále jen „tarifní hodnota“).

§ 4 — Tarifní hodnoty

(1) Je-li předmětem úkonu kupní smlouva, tarifní hodnotou je kupní cena.

§ 4a — Tarifní hodnota pohledávky a cenného papíru

(1) Je-li předmětem předmětu úkonu peněžitá pohledávka, tarifní hodnotou je její výše.

§ 5 — Další specifikace

(1) Je-li předmětem úkonu osvědčení průběhu valné hromady nebo schůze právnické osoby (dále jen „valná hromada“), považuje se za tarifní hodnotu předmět návrhu na rozhodnutí, o kterém bylo na valné hromadě rozhodováno, byl-li vyjádřen v penězích.

§ 6 — Soutěže, dražby, protestace

(2) Je-li předmětem úkonu osvědčení vyhodnocení soutěží, anket či jiných akcí o ceny, považuje se za tarifní hodnotu úhrnná hodnota cen, k jejichž zaplacení nebo vydání se pořadatel zavázal.

§ 7 — Částečná odměna

(1) Notáři náleží poměrná část odměny za provedenou část úkonu, jestliže úkon zůstal nedokončen bez jeho zavinění nebo jestliže provedená část nedokončeného úkonu účastníkovi přinesla prospěch.

§ 8 — Vady úkonu

(1) Notáři nenáleží odměna za úkon, který jeho zaviněním trpí neodstranitelnými vadami, jež mají za důsledek neplatnost právního jednání.

§ 15 — Zjištění stavu a obsahu listiny

Provádí-li zjištění stavu a obsahu listin podle věty první jiný notář než soudní komisař, náleží mu za to odměna ve výši 250 Kč.

§ 15a — Odměna notáře.

Pro stanovení výše odměny notáře za výkon další jiné činnosti se použije obdobně ustanovení § 3, pro částečnou odměnu notáře ustanovení § 7, pro vady úkonu ustanovení § 8 a pro zvýšení odměny notáře ustanovení § 9.

§ 16 — Předmět náhrady

Notář má v souvislosti s prováděním úkonů nárok na paušální náhradu nákladů vynaložených na úhradu telekomunikačních služeb, opisy a fotokopie ve výši 300 Kč a nárok na náhradu jiných hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s prováděním úkonů.

§ 17 — Paušální částka

(1) Notář se může se žadatelem dohodnout na paušální částce jako úhradě veškerých nebo některých hotových výdajů, jejichž vynaložení se předpokládá v souvislosti s prováděním úkonu.

§ 19 — Hotové výdaje v souvislosti s úkony notáře jako soudního komisaře

(1) Hotovými výdaji vynaloženými v souvislosti s úkony notáře jako soudního komisaře v řízení o pozůstalosti jsou zejména náklady spojené s doručováním písemností, platby za získání informací o majetku, za získání údajů z informačních systémů, za zjištění stavu a obsahu listiny podle § 15 jiným notářem a cestovní výdaje.

§ 20 — Náhrada za promeškaný čas v souvislosti s notářskou činností

Náhrada za promeškaný čas náleží notáři při úkonech, prováděných na jiném místě než v kanceláři notáře nebo v místě konání jeho úředních dnů, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět a za čas strávený čekáním na provedení úkonu z důvodů na straně žadatele.

§ 22 — Základ odměny

Základem odměny správce pozůstalosti je obvyklá cena aktiv pozůstalosti, k jejichž správě byl správce pozůstalosti ustanoven.

Podklad: 196-2001-Sb o odmenach a nahradach notaru a spravcu dedictvi.pdf • 13 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 810 slov resumé včetně úvodu z 5778 slov vyčištěného podkladu (14,02 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.